

## VASTINE REKLAMAATIOON

Oral Hammaslääkärit Oy (jäljempänä "Ostaja") ja A-Hammas Oy (nykyisin VJ Anttila Oy, jäljempänä "Myyjä") ovat 19.3.2024 allekirjoittaneet liiketoiminnan kauppakirjan ("Kauppakirja"), jonka perusteella Ostaja on ostanut Myyjän Kalajoella harjoittaman suunterveydenhuollon liiketoiminnan.

Viittaamme Ostajan reklamaatioon koskien liiketoimintakauppaa ja siinä esitettyjä väitteitä Myyjän vakuutusten rikkomisesta. Myyjä kiistää Ostajan reklamaatiossa esittämät vaatimukset kokonaisuudessaan. Ostaja ei ole esittänyt sellaista näyttöä, että kauppakirjan mukaisia Myyjän vakuutuksia olisi rikottu, eikä reklamaatio siten perusta Myyjälle oikaisu-, muutos- tai korvausvelvollisuutta. Tämä vastine annetaan ilman myönnytystä, eikä mikään tässä vastineessa ole tulkittavissa vastuuperusteeksi tai sitoumukseksi.

Ostajalle on ennen Kauppakirjan allekirjoittamista varattu riittävästi aikaa ja mahdollisuus tutustua kaupan kohteeseen joko itse tai käyttämiensä asiantuntijoiden välityksellä. Ostaja ja sen asiantuntijat ovat saaneet kaupan kohteesta riittävät tiedot ostopäätöksen tekemiseksi, ja Ostaja on tutustunut kaupan kohteen omaisuuseriin ja asiakirjoihin sekä hyväksynyt ne sellaisinaan.

### 1 Käyttöomaisuus

#### 1.1 Kaupan kohteen hyväksytty luonne

Kauppakirjan liitteessä 1 (16.2.2024) kaupan kohteena oleva käyttöomaisuus on yksilöity laite- ja eräkohtaisesti, mukaan lukien ikä- ja valmistusvuositiedot. Liitteestä ilmenee nimenomaisesti, että käyttöomaisuus koostuu eri-ikäisestä, osin käytettynä hankitusta kalustosta, ja mukana on myös iältään selvästi vanhaa laitteistoa.

Ostajalla on ollut ennen kauppakirjan allekirjoittamista käytössään täydellinen ja ajantasainen tieto käyttöomaisuuden laadusta, iästä ja rakenteesta. Ostaja on lisäksi tarkastanut käyttöomaisuuden paikan päällä ennen kaupan toteuttamista. Ostajalla ei ole ollut perusteltua syytä olettaa, että käyttöomaisuus vastaisi uuden tai lähes uuden laitekannan riskiprofiilia.

Ostaja on tutustunut Myyjän kirjanpitoon ennen Kauppakirjan allekirjoitusta. Tasetilistä 1161 "Koneet ja laitteet" ilmenee ostettavan kohteen vaatimaton käyttöomaisuuden arvo. Arvo on heijastanut omaisuuden ikää ja jäljellä olevaa taloudellista käyttöikää.

#### 1.2 Myyjän vakuutuksen oikea sisältö

Myyjä on Kauppakirjan kohdassa 11 "Myyjän vakuutukset" vakuutuskohdassa 10 vakuuttanut: "Liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvä käyttöomaisuus on sen ikä ja normaali kulumisen huomioiden toimivaa ja tavanomaisessa kunnossa ja sitä on huollettu säännöllisesti niin, että Ostaja voi jatkaa Liiketoimintaa kaupan jälkeen ilman olennaisten lisäinvestointien tarvetta."

Myyjä kiistää rikkoneensa kyseistä vakuutuskohtaa eikä hyväksy korvausvaatimuksia, sillä vakuutus on perustunut kauppakirjan allekirjoitushetkellä käytettävissä olleeseen tosiasialliseen tietoon, dokumentaatioon sekä Ostajalle kaupanteon yhteydessä annettuun ja havaittavissa olleeseen aineistoon. Käyttöomaisuuden toteutuneet huolto- ja kunnossapitokustannukset ajanjaksolla 06/2021–07/2024 ovat olleet tavanomaisia omaisuuden ikä ja käyttö huomioiden.

Tämä toteutunut kustannustaso ei tue väitettä siitä, että käyttöomaisuus olisi edellyttänyt olennaisia lisäinvestointeja jo kaupan hetkellä.

Myyjä on käyttänyt käyttöomaisuuden huolloissa ja korjauksissa valtuutettuja hammashoitoalan ammattilaisia. Huollot ja korjaukset on toteutettu säännöllisesti ja ammattimaisesti. Toteutuksesta on olemassa dokumentaatio.

Myyjän antama vakuutus ei ole kustannustakuu eikä se sisällä sitoumusta siitä, että käytetyn ja iältään vaihtelevan laitekannan huolto- tai korjaustarpeet pysyisivät tietyllä euromääräisellä tasolla kaupan jälkeen.

### **1.3 Vastuun katkeaminen kaupan jälkeen**

Kaupan jälkeen käyttöomaisuuden käyttöaste, käyttötavat, henkilöstön perehdytys sekä huoltojen sisältö ja toteutustapa ovat olleet Ostajan yksinomaisessa määräysvallassa.

Myyjä ei vastaa Ostajan omista käyttö- tai huoltoratkaisuista eikä niistä aiheutuvista kustannuksista. Ostaja ei ole esittänyt näyttöä sellaisesta kaupan hetkellä olemassa olleesta virheestä, joka kuuluisi Myyjän vastuulle kauppakirjan ehtojen perusteella.

## **2 Toimitilat ja ilmanvaihto**

### **2.1 Vuokrasopimuksen mukainen vastuunjako**

Vuokrasopimuksen mukaan tilat soveltuvat suunterveydenhuollon käyttöön ja täyttävät sopimuksen tekohetkellä voimassa olleet viranomaismääräykset.

Ostaja on omien asiantuntijoidensa käyntien jälkeen hyväksynyt tilat käyttöön sellaisinaan.

Tilat ovat vastanneet sopimuksen allekirjoitushetkellä suunterveydenhoidon liiketoiminnan harjoittamiseen edellytetyjä voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja viranomaismääräyksiä.

### **2.2 Myyjän vakuutuksen oikea sisältö**

Myyjä on Kauppakirjan kohdassa 11 "Myyjän vakuutukset" vakuutuskohdassa 12 vakuuttanut: "Liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvät toimitilat ovat asianmukaisessa ja käyttökelpoisessa kunnossa eikä Myyjän tiedossa ole mitään puutteita tai ongelmia, jotka aiheuttaisivat Ostajalle tavanomaisesta poikkeavia kustannuksia."

Myyjä kiistää rikkoneensa kyseistä vakuutuskohtaa eikä hyväksy asiaan liittyviä väitteitä tai vaatimuksia.

Tilat ovat vastanneet sopimuksen allekirjoitushetkellä suunterveydenhoidon liiketoiminnan harjoittamiseen edellytetyjä voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja viranomaismääräyksiä.

## 2.3 Ilmanvaihto ja tarkastukset

Vuokrakohteessa, joka sijaitsee kiinteistöosakeyhtiössä, on koko kiinteistöä käsittävä koneellinen poistoilmajärjestelmä. Myyjä on toimittanut liikehuoneiston isännöitsijäntodistuksen Ostajalle tämän pyynnöstä 13.2.2024. Dokumentista ilmenee ilmanvaihtojärjestelmän olevan koneellinen poisto. Ilmanvaihdon toteutustapa on ollut Ostajan tiedossa ennen sopimusten allekirjoittamista.

Ostaja on tarkastanut tilat ja laitteet ennen liiketoimintakaupan ja vuokrasopimuksen allekirjoitusta kiinteistöpäällikön, huoltoteknikon, liiketoimintapäällikön, aluejohtaja sekä asemavastaavan toimesta useaan otteeseen. Näiden käyntien jälkeen Ostaja on hyväksynyt tilat ja laitteet käyttöön sellaisinaan.

Ostaja ei ole esittänyt vaatimuksia ilmanvaihdon toteutustavan muuttamisesta ennen 16.1.2026, vaikka vuokrasopimus on alkanut 1.8.2024. Mahdollinen tarve ilmanvaihdon toteutustavan muuttamiselle on siten tullut esille vasta merkittävästi sopimusten syntymisen jälkeen eikä liity sopimusten tekohetkellä vallinneisiin olosuhteisiin tai niissä tehtyihin arvioihin.

Toimitilaan tehdyistä muutostöistä hammaslääkäri liiketoimintaa aloitettaessa on toimitettu kiinteistöosakeyhtiön edellyttämä muutostyöilmoitus 26.4.2021. Ilmanvaihtojärjestelmään ei ole tehty muutoksia. Ilmalämpöpumput asennettiin toiminnan aloituksen yhteydessä hoitohuoneisiin sekä välinehuoltoon. Ilmalämpöpumppujen asentaminen toiminnan aloituksen yhteydessä on ollut perusteltu ja asianmukainen toimenpide. Oikein käytettynä ilmalämpöpumput tukevat koneellista poistoilmavaihtoa tehostamalla huoneilman kiertoa, edistävät vakaata lämpötilaa henkilökunnan työskentelyolosuhteiden ja potilasmukavuuden kannalta sekä parantavat sisäilman laatua ilmansuodatuksen ja kosteuden poiston kautta.

## 2.4 Viranomaisarvio

Liiketilän ilmanvaihdon toteutustapa on vastannut sopimuksen allekirjoitushetkellä hammaslääkäritoiminnan harjoittamiseen edellytetyjä voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja viranomaismääräyksiä.

Aluehallintovirasto on hyväksynyt tilat suunterveydenhuollon käyttöön sellaisenaan. Käyttöönottotarkastuksessa 4.6.2021 on todettu ilmanvaihdon olevan määräysten mukainen. Ote käyttöönottotarkastuksesta: "Ilmanvaihto leikkaussalien sekä odotustilojen ja hoito- ja tutkimushuoneiden osalta on voimassa olevien määräysten mukaiset - Kyllä."

Toimintaa koskeva toimilupa on paikan päällä toteutetun tarkastuksen jälkeen myönnetty ja ollut voimassa ilman huomautuksia. Myyjä ei ole tehnyt muutoksia ilmanvaihdon toteutustapaan käyttöönottotarkastuksen jälkeen.

## 2.5 Rakentava yhteistyö ja jatkotoimenpiteet

Vuokranantaja on valmis käymään vuokralaisen kanssa rakentavaa keskustelua mahdollisista olosuhteiden parantamistarpeista, edellyttäen että vuokralainen yksilöi kirjallisesti:

- mitä konkreettisia osa-alueita ilmanvaihdossa pidetään puutteellisina,
- mihin havaintoihin tai mittauksiin väite perustuu, sekä
- millaisia toimenpiteitä vuokralainen esittää harkittavaksi.

Vuokranantaja ei tällä vastineella sitoudu toteuttamaan muutoksia eikä hyväksy vastuuta väitetyistä puutteista, mutta suhtautuu avoimesti yhteistyöhön tilanteen arvioimiseksi tosiasioihin perustuen.

Vuokranantaja on lisäksi pyytänyt kiinteistöyhtiön isännöitsijää varmistamaan, että ilmanvaihto toimii asianmukaisesti koko kiinteistössä.

Edellä todettu ei merkitse vastuun myöntämistä eikä poikkeamista vuokrasopimuksen tai kauppakirjan mukaisesta vastuunjaosta.

## **2.6 Muutostöiden poissulkeminen**

Vuokrasopimus ei velvoita ”korjaamaan” ilmanvaihtojärjestelmän toteutustapaa eikä toteuttamaan uusia teknisiä järjestelmiä vuokralaisen liiketoimintamallin perusteella. Mahdolliset muutostyöt edellyttävät erillistä kiinteistöyhtiön, lupaviranomaisen ja vuokranantajan hyväksyntää ja ovat vuokralaisen kustannusvastuulla.

Ostajan vaatimus ilmanvaihtojärjestelmän toteutustavan korjaamisesta Myyjän kustannuksella on sopimuksen vastainen eikä synnytä Myyjälle mitään korvausvastuuta.

## **3 Lopullinen vastuunrajaus ja menettely**

Ostaja on kansainvälisesti toimiva suunterveydenhuollon organisaatio, jolla on ollut käytössään oma asiantuntijaorganisaatio sekä ulkopuolisia neuvonantajia liiketoimintakaupan valmistelussa. Myyjä on puolestaan ollut yksittäinen hammaslääkäri ja pienyhtiön omistaja. Tässä asetelmassa ostajalla on ollut korostunut selonottovelvollisuus kaupan kohteesta, sen omaisuudesta ja toimitiloista, ja Myyjän antamia vakuutuksia on tulkittava niiden sanamuodon ja kohtuullisen merkityssisällön mukaisesti, ei jälkikäteisesti laajentaen.

Myyjä on täyttänyt kauppakirjan ja vuokrasopimuksen mukaiset velvoitteensa. Ostajan esittämät vaatimukset perustuvat kaupan jälkeisiin olosuhteisiin ja Ostajan omiin ratkaisuihin.

Myyjä kiistää vaatimukset lopullisesti eikä hyväksy uusia tai myöhempiä samaan asiakokonaisuuteen perustuvia vaatimuksia ilman uutta, yksilöityä ja olennaista sopimusperustetta.

Myyjä edellyttää, että osapuolet pidättäytyvät yksipuolisista toimenpiteistä ja että mahdolliset jatkokeskustelut käydään asiallisesti ja sopimusten mukaisesti.

Myyjä ei hyväksy sitä, että Ostaja ryhtyy tai varaa oikeuden ryhtyä yksipuolisesti toimitiloihin kohdistuviin korjaus-, muutos tai perusparannustoimenpiteisiin väittäen niiden kuuluvan Myyjän vastuulle tai aiheuttaen kustannuksia Myyjälle ilman erillistä kirjallista sopimusta. Myyjä kiistää ennalta kaikki tällaiset yksipuoliset varaukset ja niihin perustuvat vaatimukset.

Ostaja saa omalla kustannuksellaan kuitenkin tehdä ilmanvaihdon muutoksia, jotka ovat tarvittaessa palautettavissa alkuperäiseen muotoonsa, ja jos Ostaja saa taloyhtiöltä ja tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisilta siihen luvan.

Myyjä suhtautuu myönteisesti rakentavaan yhteistyöhön ja on valmis käymään Ostajan kanssa keskustelua mahdollisista olosuhteiden parantamistarpeista, edellyttäen että Ostaja yksilöi

kirjallisesti havaitsemansa puutteet ja niiden perusteet. Tällainen yhteistyö ei merkitse vastuun myöntämistä eikä poikkeamista sopimusten mukaisesta vastuunjaosta.

Mikäli asian käsittely jatkuu riitaisena, Myyjä varaa mahdollisuuden myös jatkossa esittää asiaan liittyen lisäperusteita ja todisteita eikä tähän vastineeseen eikä tässä esitettyihin perusteluihin ja todisteisiin sellaisenaan voi vedota jatkossa.

Pyydämme Ostajaa vastaamaan vastineeseen kirjallisesti 28.2.2026 mennessä.

Kalajoella 30.1.2026

VJ Anttila Oy  
Valtteri Anttila

---

Valtteri Anttila